



Bundeszentralamt für Steuern, DGZ-Ring 12, 13086 Berlin

Nur per E-Mail

Verteilerkreis

Postanschrift:
11055 Berlin

Tel. +49 228 406-
Fax +49 228 406-

bearbeitet von:

Projekt MIKADIV
Referat St II 4
mikadiv@bzst.bund.de

www.bzst.bund.de

Verfahrensleitende Hinweise zum Mitteilungsverfahren nach § 45b Absatz 9 EStG

St II 4 - S 2409 a/19/00037 – bei Antwort bitte angeben –
Berlin, 14.07.2026

Nach Abstimmung mit dem Bundesministerium der Finanzen (BMF) veröffentlicht das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) für das Mitteilungsverfahren der inländischen börsennotierten Gesellschaften (meldepflichtige Stelle) gemäß § 45b Absatz 9 Einkommensteuergesetz (EStG) nachfolgende verfahrensleitende Hinweise:

1. Umfang der Datenübermittlung

- 1.1. Die nach § 67d Aktiengesetz (AktG) übermittelten Informationen bilden nicht den nach § 45b Absatz 9 EStG i.V.m. § 93c Abgabenordnung (AO) geforderten Meldeumfang ab und müssen z.T. ergänzt werden.
- 1.2. Der Umfang der Ergänzungs- und Sorgfaltspflichten orientiert sich dabei an der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns,
§ 347 Absatz 1 Handelsgesetzbuch (HGB).

2. Verfahrenszulassung

Die Daten sind unter Verwendung einer eigenen Zulassungsnummer der meldepflichtigen Stelle sowie etwaiger Dienstleister zu übersenden. Erfolgt die Datenübermittlung durch einen Dienstleister, muss die meldepflichtige Stelle keinen eigenen Zugang / kein eigenes Zertifikat für die Datenübermittlung beantragen. Hat die meldepflichtige Stelle bzw. der Dienstleister bereits eine Zulassungsnummer zum Fachverfahren FSAK

(Freistellungsaufträgekontrollverfahren), ist diese Zulassungsnummer auch für die Meldungen nach § 45b Absatz 9 EStG zu verwenden.

3. Tätigkeiten

Tätigkeiten und Pflichten, die die Gesellschaft im Zusammenhang mit dem Datenabruf nach § 67d AktG zum Zwecke der Aktionärsidentifikation durchführen, gelten auch im Zusammenhang mit dem Datenabruf zum Zwecke der Übermittlung an das BZSt.

4. Erforderlichkeit des Datenabrufes und Übermittlung

- 4.1. Namensaktien - Ein Abruf nach § 67d AktG i.V.m § 45b Absatz 9 EStG ist nur in dem Umfang erforderlich, in dem ein Erfordernis besteht, sich über die Identität der Aktionäre Gewissheit zu verschaffen. Besteht zum Zeitpunkt des Gewinnverteilungsbeschlusses Gewissheit, z.B. durch ein aktuelles Verzeichnis von Namensaktien, ist ein Abruf nach § 67d AktG i.V.m § 45b Absatz 9 EStG nicht erforderlich.
- 4.2. Nominee-Fälle (AUL-Fälle) - In den Fällen, in denen nicht der Inhaber im Aktienregister verzeichnet ist (§ 67 Absatz 4 Satz 5 und 6 AktG) und dieser durch den Nominee auch nicht benannt werden kann, ist eine Identifikation durchzuführen.
- 4.3. Interimsbestand (AU-Fälle) - Bei einem Interimsbestand oder sog. 'Technischem Aktionär' ist der zu einem späteren Zeitpunkt nachzutragende tatsächliche Aktionär zu übermitteln.
- 4.4. Inhaberaktien - Sofern keine weiteren aktuellen Aufzeichnungen über die Aktionäre bestehen, dürfte ein Abruf im Regelfall immer erforderlich sein.
- 4.5. Das BZSt präferiert eine Sammlung der zu übermittelnden Daten und die Übermittlung in einer Datenlieferung. Die Datenübermittlung an das BZSt sollte spätestens 4 bis 6 Wochen nach dem Zeitpunkt des Gewinnverteilungsbeschlusses erfolgen.
- 4.6. Erfolgt keine Gewinnausschüttung an die Aktionäre oder sieht der Gewinnverteilungsbeschluss die Einstellung des Gewinns in

Gewinnrücklagen oder einen Gewinnvortrag vor, ist keine Meldung gemäß § 45b Absatz 9 i.V.m. § 93c AO an das BZSt zu übermitteln.

5. Datenaufbereitung

Erforderliche Informationen nach § 93c AO müssen aus übermittelten Informationen (automatisiert) ausgelesen werden, z. B. Auslesen des Geburtsdatums aus der CONCAT.

6. Formatierung

Übermittelte Daten nach § 67d AktG sind in den nach § 93c AO durch das BZSt vor-gegebenen amtlichen Datensatz zu überführen. Dies umfasst ggf. auch eine Umformatierung der Information (z.B. Datumsformat tt-mm-jjjj -> jjjj-mm-tt).

7. Datenergänzung

Nach § 93c AO erforderliche Daten sind aus den unternehmensinternen, verfügbaren Daten zu ergänzen, sofern keine gesetzlichen Beschränkungen bestehen. Nachfolgende Beispiele dienen der Konkretisierung:

- Arbeitnehmerdaten, sind nicht zu berücksichtigen
- Kundendaten, die nach den Regelungen des Umsatzsteuergesetzes (UStG) oder nach der Richtlinie 2006/112/EG (Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie) erhoben wurden, sind nicht zu berücksichtigen.
- Kundendaten, die nach Regelungen der AO zur Identifizierung des Kunden erhoben werden müssen, sind zu berücksichtigen (z.B. IdNr gemäß § 154 AO bei Mitarbeiterdepots).
- Sofern eine Ergänzung der zuvor genannten Daten aufgrund systemischer Gegebenheiten einen unverhältnismäßigen Aufwand nach sich ziehen würde, sind an Stelle der Identifikationsmerkmale zu den Personendaten (Name, Vorname) zwingend das Geburtsdatum sowie die Postleitzahl anzugeben.

8. Überprüfung der Richtigkeit

- 8.1. Es werden die Überprüfungs-/Sorgfaltspflichten verlangt, die bei der Aktionärsidentifikation angewendet werden.

- 8.2. Tätigkeiten und Pflichten, die die Gesellschaft im Zusammenhang mit der Aktionärsidentifikation durchführt, werden auch bei einem Datenabruf zum Zwecke der Übermittlung nach § 45b Absatz 9 EStG verlangt.
- 8.3. Bei der Verwendung von Abkürzungen, Buchstaben oder Symbolen muss deren Bedeutung eindeutig festliegen, § 239 Absatz 1 HGB.

9. Korrektur-/Stornierungspflichten

Es bestehen Korrektur- und Stornierungspflichten, wenn die übermittelten Daten unzutreffend waren oder die Voraussetzungen für die Übermittlung nicht vorlagen (§ 93c Absatz 3 AO), sofern Daten noch vorhanden sind und nicht aufgrund anderer Vorschriften gespeichert werden müssen. Über § 93c Absatz 3 AO hinaus werden keine zusätzlichen Aufbewahrungsfristen für die nach § 67d AktG übermittelten Daten begründet.

10. Informations-/Aufbewahrungspflichten

- 10.1. Die mitteilungspflichtige Stelle muss den Steuerpflichtigen darüber informieren, welche Daten sie an die Finanzbehörde übermittelt hat oder übermitteln wird.
- 10.2. Die Information kann und sollte bereits mit der Einladung zur Hauptversammlung verbunden werden. Die Information kann in derselben Art und Weise wie die Einladung zur Hauptversammlung erfolgen.
- 10.3. Die Information muss zeitnah, und kann mit Zustimmung des Steuerpflichtigen elektronisch, erfolgen (§ 93c Absatz 1 Nummer 3 AO). Art und Weise der Zustimmung orientieren sich an der bisherigen Kommunikation mit dem Aktionär. Besondere Formerfordernisse für die Zustimmung bestehen nicht.
- 10.4. Eine Zustimmung des Aktionärs ist im Fall der nach § 67 Absatz 1 Satz 1 AktG hinterlegten elektronischen Adresse nicht erforderlich, § 67 Absatz 6 Satz 3 AktG.
- 10.5. Die Information über die Datenübermittlung an die Finanzbehörden kann den Aktionären auch im Rahmen eines hauptversammlungsbezogenen Internetauftrittes (geschlossener/offener Bereich) des Emittenten

vermittelt werden, wenn über das Verfahren der Datenübermittlung an das BZSt klar und eindeutig informiert wird, in geeigneter Art und Weise darauf hingewiesen wird und der Aktionär hierüber Kenntnis erlangen kann.

- 10.6. Es geltenden die Informations- und Aufbewahrungspflichten gemäß § 93c Absatz 1 Nummer 3 und 4 AO. Die übermittelten Daten sind aufzuzeichnen und für sieben Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Daten übermittelt wurden, aufzubewahren (§ 93c Absatz 1 Nummer 4 AO).

Im Auftrag

Gornik